

1500334-89.2019.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... na prática delitiva relacionada ao tráfico de drogas. Destarte, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, a quantia em espécie localizada, bem como as circunstâncias da apreensão, de fato, evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500334-89.2019.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-89.2019.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2318857/2019 - DEL.POL.LEME, 8333246 - DEL.POL.LEME, 6618/19/807 - DEL.POL.LEME, 2318857 - DEL.POL.LEME, 6618/19/807 - DEL.POL.LEME, 2318857 - DEL.POL.LEME, 6618/19/807 - DEL.POL.LEME, 2318857 - DEL.POL.LEME, 6618/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACSON SOARES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Valdemar Bragheto Junqueira

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JACSON SOARES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, afirmando que em 01 de

novembro de 2019, por volta das 20h30min, na rua Reginaldo Amorim dos Santos, nº 434, Jardim Saulo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente Matheus Olivia da Silva, trazia consigo, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos de "cocaína", pesando aproximadamente 18,66 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local supra referido, quando avistaram o denunciado e o adolescente em atitude suspeita. Em determinado momento, perceberam que o menor entregou algo ao denunciado. Diante de tais circunstâncias, os policiais aproximaram-se do denunciado e, então, procederam a sua abordagem. Em revista pessoal, localizaram quatro invólucros plásticos de cocaína, bem como a quantia de R\$ 17,50 em espécie. Em seguida, os PM's procederam à abordagem do adolescente, localizando vinte e quatro invólucros plásticos de cocaína, assim como a quantia de R\$ 30,00 em espécie. Os entorpecentes estavam devidamente embalados e prontos para serem comercializados (conforme fotografia de fls. 16). O denunciado, com sua conduta, envolveu o adolescente na prática delitiva relacionada ao tráfico de drogas. Destarte, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, a quantia em espécie localizada, bem como as circunstâncias da apreensão, de fato, evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A testemunha comum, o policial militar Claudinei Aparecido Vantin, na fase policial disse que "na data dos fatos encontrava-se em regular turno de serviço na companhia dos policiais militares Jesder Doniseti de Oliveira e SD/Fernandes componentes da VTR I 36 492, Força Tática, em patrulhamento pelas ruas dos bairro Jardim Empyreio, com vistas ao combate ao trafico de drogas e, ao ingressarem na Rua Reginaldo Amorim, altura do numero 434 daquele bairro, avistaram dois individuos próximos um do outro sendo possível visualizar que o menor entregava algo para o rapaz maior. Diante da fundada suspeita de pratica de algum ilícito decidiram pela abordagem de ambos. Que o rapaz maior foi identificado como sendo JACSON SOARES DA SILVA o qual sendo submetido a revista pessoal e encontrado com ele 4 eppendorfs com cocaína e, a quantia em dinheiro de R\$ 17,50. Que feita a abordagem ao menor o qual foi identificado como MATHEUS OLIVA DA SILVA e submetido a revista pessoal com ele lograram encontrar no bolso da bermuda 24 eppendorfs de cocaína identicos aos localizados com Jacsom, bem como a quantia em dinheiro de R\$ 30,00 Reais. Indagados quanto aos fatos JACSON em primeiro momento disse ser apenas usuário e que não conhecia Matheus. Questionado sobre os fatos Matheus confessou que estava no local realizando a venda dos entorpecentes para seu genitor Jacson, e que teria entregue a ele três eppendorfs de cocaína, confirmando que seu pai também estava no local a realizar o trafico de entorpecentes." Em juízo manteve sua versão. Local é um ponto de venda de drogas. Não se recorda se na época dos fatos já havia abordado ambos; acredita que JACSON não tinha passagens.

A testemunha comum, o policial militar Jesder Doniseti de Oliveira, na fase policial disse que "na data dos fatos encontrava-se em regular turno de serviço na companhia dos policiais militares Claudinei Ap. Vantin e SD/Fernandes componentes da VTR I 36 492, Força Tática, em patrulhamento pelas ruas dos bairro Jardim Empyreio, com vistas ao combate ao trafico de drogas e, ao ingressarem na Rua Reginaldo Amorim, altura do numero 434 daquele bairro, avistaram dois individuos próximos um do outro sendo possível visualizar que o menor entregava algo para o rapaz maior. Diante da fundada suspeita de pratica de algum ilícito decidiram pela abordagem de ambos. Que o rapaz maior foi identificado como sendo JACSON SOARES DA SILVA o qual sendo submetido a revista pessoal e encontrado com ele 4 eppendorfs com cocaína e, a quantia em dinheiro de R\$ 17,50. Que feita a abordagem ao menor o qual foi identificado como MATHEUS OLIVA DA SILVA e submetido a revista pessoal com ele

lograram encontrar no bolso da bermuda 24 eppendorfs de cocaína idênticos aos localizados com JACSON, bem como a quantia em dinheiro de R\$ 30,00 Reais. Indagados quanto aos fatos JACSON em primeiro momento disse ser apenas usuário e que não conhecia Matheus. Questionado sobre os fatos Matheus confessou que estava no local realizando a venda dos entorpecentes para seu genitor Jacson, e que teria entregue a ele três eppendorfs de cocaína, confirmando que seu pai também estava no local a realizar o tráfico de entorpecentes." Em juízo manteve sua versão. Nunca pegou ocorrência deste tipo (com pai e filho). Foram até a residência deles. Tainá informou que pai locou uma loja, mas que ele descobriu ser uma biqueira. Foi franqueada a entrada na residência, nada sendo encontrado lá. Não se recorda se avistou uma troca entre eles. O adolescente sempre estava lá naquele bairro, mas nunca desconfiou dele. JACSON não era conhecido. Não avistou se foi passado às pessoas abordadas o direito delas ao silêncio. A autorização para ingresso na residência foi feito pela filha, não por JACSON. Ingresso na residência foi somente para qualificar JACSON, pois este dizia não ser pai da outra pessoa abordada.

JACSON SOARES DA SILVA, em declarações perante a autoridade policial reservou-se em seu direito constitucional de permanecer em silêncio e somente se manifestar em juízo. Em juízo declarou-se inocente. Foi até o local comprar entorpecentes. Encontrou seu filho lá por um acaso. Policiais não disseram que ele tinha o direito de ficar calado. Não deu autorização para que os policiais entrassem em sua casa. Quem lhe entregou as drogas foi seu filho. Seu filho não respondeu processo por estes fatos. Seu filho não tinha envolvimento anterior com tráfico. Seu filho está internado por tráfico por conta de outros fatos. Passou a usar drogas depois do falecimento da esposa; está limpo há sete ou oito meses.

De início aponto que as declarações da pessoa imputada e de seu filho não podem ser levadas em consideração, visto não haver nada nos autos que comprove a advertência de direito ao silêncio a eles.

O ingresso em domicílio para buscar dados de qualificação é diligência absolutamente ilegal, sem qualquer amparo na lei. Além disso, tratando-se de domicílio da pessoa imputada, deveria partir dele o consentimento para ingresso; interpretação diversa significa solapar o caráter individual da garantia constitucional.

Transcorrida a instrução, muito embora a prova da posse das drogas seja segura, não é possível concluir pelo elemento específico do tipo subjetivo.

A pessoa imputada foi flagrada recebendo algo de um terceiro e posteriormente encontrado na posse de quatro porções de cocaína; com o terceiro que lhe repassou o objeto foram encontradas 24 porções de cocaína.

Com a pessoa imputada foram encontrados R\$17,50 e com o terceiro R\$30,00.

Nesse cenário, é impossível afirmar com um mínimo de segurança que a pessoa imputada não estava lá somente para comprar e não para vender drogas.

Portanto, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é o caso de afastar o elemento subjetivo específico para desclassificar a infração para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em razão do período de prisão preventiva, tem-se que a pena fora cumprida.

Compulsando os autos vejo entre a data da infração penal e o recebimento da denúncia (fls. 110/111 - 22/02/2022) se passaram mais de dois anos (art. 30 da Lei 11.343/06). E trata-se da primeira causa de interrupção da prescrição (art. 117, inciso I, do Código Penal).

Válido lembrar que o Código Penal veda a retroação dos prazos para data anterior à denúncia (parte final do §1º do art. 110).

Entretanto, ainda que considerando a protocolização desta em 12/11/2019 (fls. 54/56), forçoso concluir pelo decurso do prazo prescricional e consequente extinção da punibilidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JACSON

SOARES DA SILVA à pena de advertência em virtude da conduta típica descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, declarando simultaneamente a extinção da pena pelo cumprimento (em razão do tempo de custódia cautelar) e a extinção da punibilidade pela prescrição.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Leme, 25 de abril de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA